

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065534-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE APLICOU MULTA COERCITIVA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVISÃO LEGAL. NÃO CONFIGURADA TERATOLOGIA DO ATO IMPUGNADO. SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo a decisão impetrada (Evento 21 dos autos originários). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5065534-88.2024.4.02.5101

510014468772 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5065534-88.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

IMPETRANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

IMPETRADO: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo INSS, com pedido de deferimento de decisão liminar, contra ato decisório proferido pelo juízo de primeira instância, que aplicou a multa no valor de R\$3.700,00 por atraso no cumprimento de ordem judicial para cadastro de procurador no benefício.

Vejamos o teor da decisão (evento 74 dos autos originários):

O título judicial determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social cadastrasse, junto ao sistema informatizado, a procuração outorgada por Zilda Martins da Fonseca em favor de sua filha Elenita de Fatima da Fonseca Nascimento, a fim de que pudesse receber o benefício de pensão por morte (NB 191.354.449-1), depositado junto ao Banco Itaú, inclusive quanto a valores eventualmente já depositados anteriormente.

O provimento também deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao INSS que cumprisse o disposto na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O INSS foi intimado no evento 56. O prazo de 30 dias para cumprimento da sentença teve início em 10/06/2024 e terminou em 09/07/2024.

No evento 72, o INSS requereu a intimação direta da CEAB-DJ, por intermédio do sistema E-Proc, em 19/07/2024.

Relatado. Decido.

O requerimento de intimação da CEAB-DJ é manifestamente intempestivo, haja vista que o INSS não manifestou contrariedade à intimação da sentença. Além disso, o título judicial condenou o INSS ao cumprimento da obrigação de fazer, devendo a mesma adotar as providências administrativas cabíveis. Logo, indefiro o pedido de intimação.

O valor da multa decorrente do não atendimento da decisão judicial no período compreendido entre 10/07/2024 até 15/08/2024 (37 dias) perfaz o valor de R\$ 3.700,00 (37 dias x R\$ 100,00).

Destarte, reitere-se a intimação do INSS para que, no prazo de 10 dias, cadastre, junto ao sistema informatizado, a procuração outorgada por Zilda Martins da Fonseca em favor de sua filha Elenita de Fatima da Fonseca Nascimento, a fim de que possa receber o benefício de pensão por morte (NB 191.354.449-1), depositado junto ao Banco Itaú, inclusive quanto a valores eventualmente já depositados anteriormente, sem prejuízo da aplicação da multa diária fixada, que permanece em curso.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para decisão.

Sustenta o impetrante que na decisão ora guerreada, evento 74, o juízo consolida a multa diária prevista na sentença e indefere o pedido de intimação da CEAB para cumprimento. Aduz que há ofícios e tratativas entre o Tribunal Regional da 2ª Região e a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região que há anos implantou, como medida de celeridade e efetividade, a intimação direta da CEAB para cumprimento das ordens judiciais previdenciárias provenientes dos Juizados. Requer a concessão da segurança.

Despacho desta relatora, evento 3, indeferindo a medida liminar.

Expedidas as notificações.

Ofício do Juízo de origem, evento 10, nos seguintes termos:

Em resposta à solicitação de informações, informo que mantive a decisão objeto do Mandado de Segurança nº 5065534-88.2024.4.02.5101.

Na hipótese dos autos, o título judicial determinou que o Instituto Nacional do Seguro Social cadastrasse, junto ao sistema informatizado, a procuração outorgada por Zilda Martins da Fonseca em favor de sua filha Elenita de Fatima da Fonseca Nascimento, a fim de que pudesse receber o benefício de pensão por morte (NB 191.354.449-1), depositado junto ao Banco Itaú, inclusive quanto aos valores eventualmente já depositados anteriormente.

O provimento também deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao INSS que cumprisse o disposto na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O INSS foi intimado no evento 56. O prazo de 30 dias para cumprimento da sentença teve início em 10/06/2024 e terminou em 09/07/2024.

No evento 72, o INSS requereu a intimação direta da CEAB-DJ, por intermédio do sistema E-Proc, em 19/07/2024.

O requerimento de intimação da CEAB-DJ foi considerado intempestivo, haja vista que o INSS apenas tentou repassar obrigação que lhe foi imposta e não se manifestou quanto ao efetivo cumprimento da sentença que o condenou à prestação de fazer.

O valor da multa decorrente do não atendimento da ordem judicial no período compreendido entre 10/07/2024 até 15/08/2024 (37 dias) perfaz o valor de R\$ 3.700,00 (37 dias).

É o que me cumpre informar.

Parecer do Ministério Público Federal manifestando pela denegação da segurança.

Passo a decidir.

VOTO

No microssistema dos Juizados Especiais Federais é cabível mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, contra atos judiciais proferidos em fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado, consoante dicção do Enunciado 73 ds TRRJ.

Enunciado 73 ds TRRJ: *É inviável o mandado de segurança contra decisão pelo rito dos juizados especiais federais, salvo na fase de cumprimento da sentença e desde que evidenciada a teratologia do ato impugnado.*

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, a multa cominatória é um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, **podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente.** Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. MÉRITO ANALISADO. VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA

JULGADA.
EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. É dispensável a exata similitude fática entre os acórdãos paragonados, em se tratando de embargos de divergência que tragam debate acerca de interpretação de regra de direito processual, bastando o indispensável dissenso a respeito da solução da mesma questão de mérito de natureza processual controvertida.

2. O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1º, e 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6º; CPC/2015, art. 537, § 1º), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, para reduzir o valor total das astreintes, restabelecendo-o conforme fixado pelo d.

Juízo singular.

(EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/04/2021, DJe 03/08/2021)

Diante disso, a multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer objetiva coagir o devedor a cumpri-la, nos termos do art. 537, §1º do CPC, *in verbis*:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ressalte-se, ainda, que o art. 139, IV, do CPC faculta ao juiz a imposição de quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Como visto, o título judicial determinou que o INSS cadastrasse, junto ao sistema informatizado, a procuração outorgada por Zilda Martins da Fonseca em favor de sua filha Elenita de Fatima da Fonseca Nascimento, a fim de que pudesse receber o benefício de pensão por morte (NB 191.354.449-1), depositado junto ao Banco Itaú, inclusive quanto aos valores eventualmente já depositados anteriormente. O provimento também deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar ao INSS que cumprisse o disposto na sentença, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R\$ 100,00 (cem reais), até o limite de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). O INSS foi intimado no evento 56 dos autos originários. O prazo de 30 dias para cumprimento da sentença teve início em 10/06/2024 e terminou em 09/07/2024.

O requerimento do INSS de intimação direta da CEAB/DJ para cumprir a obrigação de fazer estabelecida no item 1 sentença ("cadastrar, junto ao sistema informatizado, a procuração outorgada pela autora em favor de sua filha, a fim de que pudesse receber o benefício de pensão por morte - NB 191.354.449-1" - evento 52 - Processo 5002470-81.2023.4.02.5120), foi formulado após o trânsito em julgado (evento 66 - Processo 5002470-81.2023.4.02.5120). Assim, verifica-se que o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer foi extrapolado, ensejando a incidência da pena de multa diária, conforme estabelecido na referida sentença (evento 52 - processo 5002470- 81.2023.4.02.5120).

Cabe ressaltar que há decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no sentido de ser desnecessária a intimação direta da CEAB, tendo em vista que o INSS deve dispor de meios internos para dar cumprimento às ordens judiciais.

Neste sentido:

*Apelação Cível Nº 5005675-54.2018.4.02.5101/RJ APELANTE: DALVA DA SILVA BRANCO (AUTOR) APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU) "DESPACHO/DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DALVA DA SILVA BRANCO em face da sentença (processo 5005675-54.2018.4.02.5101/RJ, evento 54, SENT1) que julgou improcedente pedido de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte em desfavor da recorrente, na qualidade de cônjuge de Ademir de Lima Branco, instituidor da pensão. Esta relatoria, por meio do despacho (processo 5005675- 54.2018.4.02.5101/TRF2, evento 11, DESPADEC1), determinou a intimação das partes para que juntassem a cópia do processo administrativo referente ao auxílio-doença (NB 31/120.486.184-3, DIB: 16/05/2001 e DCB: 12/11/2001), concedido pelo INSS. Em resposta, a parte autora respondeu que o processo administrativo requisitado, por ser antigo, está em autos físicos, encontrando-se em posse do INSS (processo 5005675-54.2018.4.02.5101/TRF2, evento 17, PET1). Por seu turno, o INSS informou que solicitou a cópia do processo administrativo à CEAB-DJ- SRII, porém não obteve retorno (processo 5005675- 54.2018.4.02.5101/TRF2, evento 16, PET1)?. **Na oportunidade, a autarquia requereu que a CEAB e/ou a Gerência Executiva sejam intimadas diretamente para o cumprimento da diligência. A Autarquia Previdenciária deve dispor de meios internos para dar cumprimento às ordens judiciais. Assim, indefiro o pedido do INSS de intimação da CEAB ou da Gerência Executiva para o cumprimento da determinação judicial.** Ante o exposto, intime-se novamente o INSS para que, no prazo de 20 dias, seja juntada aos autos a cópia do processo administrativo referente ao auxílio-doença (NB 31/120.486.184-3, DIB: 16/05/2001 e DCB: 12/11/2001), sob pena de multa diária de R\$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), e crime , em tese, de desobediência, sem prejuízo de eventual renovação da medida. Após, voltem os autos conclusos. Documento eletrônico assinado por WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador 20001915650v18 e do código CRC 09dfbaf .Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTASData e Hora: 27/5/2024, às 15:26:22" (TRF2 - Apelação Cível - 5005675-54.2018.4.02.5101 - Relator: Wanderley Sanan Dantas - Data Julgamento 27/05/2024)*

Ademais, verifico que o valor arbitrado não representa qualquer excessividade.

Assim, não restou evidenciada teratologia do ato impugnado.

Ante o exposto, voto por DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo a decisão impetrada (Evento 21 dos autos originários). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se as partes, comunique-se ao Juízo Impetrado. É como voto.